

Allegato A1 ter - dichiarazioni dell'impresa ausiliaria

[N.B. Il presente allegato deve essere compilato dalle imprese ausiliarie nel caso in cui l'operatore economico faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento a norma dell'art. 104 D.lgs. 36/2023 e a norma dell'art. 186-bis L.F.]

Codice GARA: 1002500256_ Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Codice CIG: ?????

Codice CUP: B59B23000630005

Sez. I

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DELL'AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 D.lgs. 36/2023

Dichiarazioni rese ai sensi della L. P. 22 ottobre 1993, n. 17

ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato A1 ter DEVE essere la stessa che appone la firma digitale.

Il/la sottoscritto/a ?????,

C.F. ?????

in qualità di: legale rappresentante/titolare procuratore generale procuratore speciale

dell'impresa ?????

Partita IVA: ?????;

Codice Fiscale: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Indirizzo e-mail: ?????;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ?????;

Numero telefono: ?????;

Fax: ?????;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia, con la presente

DICHIARA

di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto, e

(nel caso di impresa con sede in Italia) di essere iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ????? (?????) per l'attività di ????? coerente con quella oggetto del presente appalto;

(nel caso di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa;) di essere iscritto nel seguente registro RUNTS: ?????;

(nel caso di impresa con sede all'estero) di essere iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza: ?????;

referente per la cybersicurezza:

ai sensi del Regolamento ACN n. 21007/24 dichiara che il referente per la cybersicurezza è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; E-mail: ?????; Telefono: ?????

Titolare effettivo (obbligatorio):

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto, dichiara che il titolare effettivo ai sensi del d.lgs. 231/2007 è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; Data di nascita: ?????; Codice Fiscale: ?????

Nazionalità: ?????

?????

di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006;

di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 NON occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi di NON essere tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006

di essere un'azienda pubblica o privata che occupa tra i quindici ed i cinquanta dipendenti compresi e quindi tenuta a redigere e consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del contratto:

ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 108/2021, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità;

ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, della legge 108/2021, una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

di non rientrare in alcuna delle due opzioni precedenti.

oppure

(per gli operatori economici NON stabiliti in Italia)

con riferimento agli obblighi in materia di pari opportunità, parità generazionale e di genere e inclusione delle persone con disabilità in relazione alle procedure di investimento pubblico, derivanti in tutto o in parte dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di essersi conformato alla legislazione in vigore nel paese di origine

a) come comprovato da idonea ed equipollente documentazione allegata;

oppure

b) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati nel Paese di origine;

oppure

c) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non menzionano tutti i fatti previsti dalla legislazione italiana nel Paese di origine e ciò risulta dai documenti allegati.

che non sussistono irregolarità nella consegna alle stazioni appaltanti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3 in combinato disposto con l'art. 47, comma 6, ultimo periodo, della legge 108/2021.

di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ATTESTA I SEGUENTI DATI

Numero di iscrizione: ?????;

data di iscrizione: ?????;

durata della ditta/data termine: ?????;

ragione sociale: ?????;

Sez. II

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DELL'IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023

DICHIARA

- che, ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 è in possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali di cui all'art. 100, comma 1 d.lgs. 36/2023;

- che ai sensi dell'art. 104, comma 1 d.lgs. 36/2023, si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante ovvero ente committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento;

- che, ai sensi dell'art. 104, comma 12 d.lgs. 36/2023, se l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta,

non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata

partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata ma non sussistano collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale ed allega a tal fine (IN BUSTA A ? DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) la seguente documentazione: ?????

- che è consapevole:

che ai sensi dell'art. 104, comma 5 d.lgs. 36/2023, in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 d.lgs. 36/2023, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico;

che ai sensi dell'art. 104, comma 7 d.lgs. 36/2023, il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante ovvero ente committente in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

che, ai sensi dell'art. 104, comma 8 d.lgs. 36/2023, il contratto sarà in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 3 d.lgs. 36/2023.

che, ai sensi dell'art. 104, comma 4 d.lgs. 36/2023 allega

In caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale (IN BUSTA A ? DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA):

In caso di avvalimento migliorativo (SOLO IN BUSTA B ? OFFERTA TECNICA):

il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento:

Requisiti prestati in maniera dettagliata

SOLO in caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale

1. ?????

Sezione IV

ULTERIORI DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

di non si trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e/o dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 D.lgs. 36/2023 nonché per le altre finalità previste ivi previste;

ANNOTAZIONI

?????

Il legale rappresentante / il procuratore

?????

(sottoscritto con firma digitale)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente committente Informatica Alto Adige S.p.a.

Responsabile del trattamento ex art. 28 RGPD è Informatica Alto Adige S.p.A., via Werner Von Siemens 29, 39100 Bolzano, e-mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Il legale rappresentante di Informatica Alto Adige SpA è il Presidente Dott. Johannes Schneebacher.

Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 RGPD sono i soggetti terzi fornitori di servizi per Informatica Alto Adige con compiti di gestione operativa inerenti alla procedura di gara, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale unicamente per le finalità sotto descritte.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): e-mail: dpo@siag.it

Origine dei dati: I dati vengono raccolti presso l'interessato (concorrenti) e presso archivi, registri, albi ed elenchi tenuti da soggetti pubblici ai sensi della legge.

Categorie dei dati: I dati raccolti sono: dati identificativi e dati giudiziari (relativi a condanne, sanzioni e comunque provvedimenti derivanti da illeciti di natura penale, civile, amministrativa, previdenziale, contributiva e tributaria di cui al capo II ? titolo IV della parte V ? Requisiti di ordine generale D.Lgs. 36/2023.

In particolare, tale trattamento risulta necessario al fine del corretto espletamento della procedura di gara. In caso di mancato conferimento la procedura stessa non potrà essere portata a buon fine.

Finalità e natura del trattamento:

I dati forniti vengono raccolti e trattati da Informatica Alto Adige, anche in forma elettronica, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, unicamente ai fini dell'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Il rifiuto può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Comunicazione e destinatari dei dati:

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti incaricati del trattamento che a vario titolo operano nell'ambito di Informatica Alto Adige e a cui sono impartite per iscritto le dovute istruzioni per un lecito trattamento dei dati;
- altre Amministrazioni e Autorità pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione di volta in volta costituite;
- legali incaricati per la tutela di Informatica Alto Adige in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da Informatica Alto Adige nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

I dati non saranno in alcun modo diffusi e comunicati a soggetti non autorizzati e in linea di massima non saranno trasferiti né comunicati all'estero. L'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali che si renda necessario nell'ambito dei trattamenti specificati per le finalità precedentemente descritte avverrà esclusivamente nei termini previsti dagli artt. 46 e 47 del Regolamento Generale 2016/679.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati conferiti saranno conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ha diritto di ottenere in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante / il procuratore

????

(sottoscritto con firma digitale)